

次のアからエまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. Aの知人Bは、料理が趣味であり、自宅のパソコンに料理のレシピのデータを保存していた。Aは、Bと口論をした際、Bが大事にしている同データを壊してやろうと思い、同パソコンをたたき壊した。同パソコンを壊したAの行為について、電子計算機損壊等業務妨害罪は成立せず、器物損壊罪が成立する。

イ. Aは、Bに成り済まし、銀行の窓口行員Cに対し、B名義の口座の預金をA名義の口座に振込入金するよう依頼した。Cは、AをBと思い込み、コンピュータの端末を操作して、同銀行が業務用に使用している電子計算機にアクセスし、前記依頼のとおり振込入金の処理をした。Bに成り済まし、Cに振込入金の処理を行わせたAの行為について、電子計算機使用詐欺罪が成立する。

ウ. Aは、盗んだ財布の中に、不正に作られた電磁的記録をその構成部分とするクレジットカードが入っていることに気付き、同カードを使用するつもりはなかったが、機会があれば友人に見せようと考え、同カードを自己の財布に入れて持ち歩いていた。同カードを持っていたAの行為について、不正電磁的記録カード所持罪は成立しない。

エ. Aは、同僚Bのパソコンに、コンピュータウイルスを感染させてBの業務を妨害しようと考え、コンピュータウイルスを作成したが、自宅のパソコンでその効果を試したところ、市販のウイルス対策ソフトで検出されてしまうことが分かったため、同ウイルスを使用することは断念した。同ウイルスを作成して試した一連のAの行為について、電子計算機損壊等業務妨害罪の未遂罪が成立する。

1. ア イ 2. ア ウ 3. ア エ 4. イ エ 5. ウ エ

No433	電子計算機等に係る各種犯罪の成否		正答率
H28-12	正解	2	60%

ア 正しい

234条の2第1項、261条。電子計算機損壊等業務妨害罪（234条の2）は、同条所定の行為を行うことにより、「人の業務を妨害した」場合に成立する。同条の「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務又は事業をいうとされており、（大判大10.10.24）これには、個人的な活動や家庭生活上の活動は含まれない。Aがたたき壊したBのパソコンは、Bが趣味としての料理のレシピのデータを保存していたにすぎず、これによりBの業務を妨害したとはいえない。よって、Aの行為について、電子計算機損壊等業務妨害罪は成立しない。他方、器物損壊罪（261条）の「損壊」とは物質的に物の全部、一部を害し又は物の本来の効用を失わせる行為をいう（最判昭25.4.21）。パソコンをたたき壊し、それによりパソコンの使用が不可能となり、効用を失わせているということが出来るため、「損壊」に該当する。よって、器物損壊罪が成立する。

イ 誤っている

246条の2前段は、「前条に規定するもののほか」と定められていることから明かなように、詐欺罪（246条）の補充規定であり、詐欺罪が成立するときは、適用はない（法条競合）。AはBに成り済まして、振込入金を銀行員Cに依頼している。口座名義人であるか否かは、「交付の判断の基礎となる重要な事項」（最決平22.7.29、百選Ⅱ50事件）に当たるため、それを偽ることは欺罔行為に当たる。よって、Aの行為に詐欺罪が成立するので、電子計算機使用詐欺罪は成立しない。

ウ 正しい

163条の3。不正電磁的記録カード所持罪は、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、不正に作出された電磁的記録を構成部分とする支払用カード（不正電磁的記録カード）を所持することを処罰するものである。同罪は、「前条第1項」（163条の2第1項）の「目的」すなわち、「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」を有する場合に成立する。そして、同条にいう「目的」の実体としては、不正作出された支払用カードを支払システムにおいて使用する点にあるため、友人に見せる目的の場合はこれに当たらないこととなる。Aは不正電磁的記録カードを使用するつもりはなく、機会があれば友人に見せようと考えているのみであるから、「前条第1項の目的で」「所持」したものとはいえない。よって、Aの行為について、不正電磁的記録カード所持罪は成立しない。

エ 誤っている

234条の2第2項。電子計算機損壊等業務妨害罪（234条の2第1項）には未遂処罰規定が2011年に新設されている。同未遂罪の新設により、コンピュータ・ウイルスを投入したが、発症に至らなかった場合でも、処罰することが可能となった。つまり、電子計算機損壊破壊業務妨害罪の実行の着手時期は、「人の業務に使用する電子計算機」にコンピュータ・ウイルスを投入した時点である。Aは、作成したコンピュータ・ウイルスの使用を断念しているため、Bのパソコンにコンピュータ・ウイルスを投入すらしていない段階である。よって、Aの行為について、電子計算機損壊等業務妨害罪の実行の着手があったとはいえず、電子計算機損壊業務妨害未遂罪は成立しない。